Rights in Ethics: Concept, Six Classical Theories & Fundamental Rights (അവകാശങ്ങൾ: സങ്കല്പം, ആറ് ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മൗലികാവകാശങ്ങൾ)

Module 2 · Chapter 3

TOPIC 01 Definition & Ethical Meaning of Rights (അവകാശങ്ങളുടെ നിർവചനവും ധാർമ്മിക പ്രാധാന്യവും)

LMS 2.2.1 RIGHTS

Justified Claims Protecting Human Flourishing

LMS 2.2.1 defines rights as moral claims of individuals recognized by society, while duties are reciprocal moral debts or obligations recognized by society. Quoting the Oxford Dictionary, 'a right is a justifiable claim on legal or moral grounds to have or obtain something or to act in a certain way.' Rights reside in individuals as conditions necessary for their self-realisation, and are indispensable for achieving both humanity's highest good and the common social good—ultimately grounded upon universal moral laws and human relations.

വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് അനിവാര്യമായ ന്യായമായ അവകാശവാദങ്ങൾ

സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ധാർമ്മിക അവകാശവാദങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങൾ; സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക കടപ്പാടുകളാണ് കടമകൾ എന്ന് LMS 2.2.1 നിർവചിക്കുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് നിഘണ്ടു പ്രകാരം, 'നിയമപരമോ ധാർമ്മികമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ എന്തെങ്കിലും നേടാനോ സ്വന്തമാക്കാനോ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള ന്യായമായ അവകാശവാദമാണ് അവകാശം.' വ്യക്തിയുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും പരമനന്മയ്ക്കും പൊതുനന്മയ്ക്കും ഇവ അനിവാര്യമായ സാമൂഹിക ഉപാധികളാണ്.

ഉദാഹരണം: അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ചിന്തകൾ ഭയമില്ലാതെ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ന്യായമായ അവകാശമാണ്.

TOPIC 02 Moral Rights vs Legal Rights (ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും)

DISTINCTION

Pre-Legal Conscience vs State Enactment

LMS 2.2.1 clearly distinguishes moral rights from legal rights: moral rights are conceded by society for self-realisation and protected by social conscience or public opinion, rather than necessarily enforced by the state. Similarly, moral obligation rests on the approval of public opinion, whereas legal obligation is strictly enforced by the state. Under 2.2.2, legal rights are bestowed by a legal system through statutes, customs, and positive law; whenever they are violated, citizens can approach courts for formal judicial remedy.

മനുഷ്യത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ അവകാശവും ഭരണകൂട നിയമവും

ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം LMS 2.2.1 വിശദീകരിക്കുന്നു: വ്യക്തിയുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സമൂഹം അനുവദിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സാമൂഹിക മനഃസാക്ഷിയും പൊതുജനാഭിപ്രായവുമാണ്; ഇവ നിർബന്ധമായും ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ (Legal rights) ഭരണകൂടം നിയമങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും കോടതികളിലൂടെയും ശിക്ഷകളിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

ഉദാഹരണം: പണ്ട് അടിമത്തം നിയമവിധേയമായിരുന്നപ്പോഴും, അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ധാർമ്മിക അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു.

TOPIC 03 Negative Rights vs Positive Rights (നിഷേധാത്മക അവകാശങ്ങളും (Negative) ക്രിയാത്മക അവകാശങ്ങളും (Positive))

CLASSIFICATION

Non-Interference vs Active Provision

Rights encompass both non-interference protections and affirmative social provisions. Under LMS 2.2.2, legal rights divide into three major groups: Civil rights (protecting personal freedom and security, such as the right to life and immunity against unlawful arrest), Political rights (enabling governance participation through voting and contesting elections), and Economic rights (securing work, property, and livelihood). Likewise, LMS 2.2.3 pairs negative freedom from coercion with positive rights like work and education.

ഇടപെടാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയും

അവകാശങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്രിയാത്മകമായ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. LMS 2.2.2 പ്രകാരം നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ മൂന്നായി തിരിക്കാം: (1) സിവിൽ അവകാശങ്ങൾ—ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, അന്യായമായ അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം; (2) രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ—വോട്ട് ചെയ്യാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം; (3) സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ—തൊഴിൽ, സ്വത്ത്, ഉപജീവനം എന്നിവ. ഇവ സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമൂഹിക ക്ഷേമവും ഒരുപോലെ ഉറപ്പാക്കുന്നവയാണ്.

ഉദാഹരണം: അഭിപ്രായം തടയാതിരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് അവകാശവും, പ്രൈമറി സ്കൂൾ സൗകര്യം നൽകൽ പോസിറ്റീവ് അവകാശവുമാണ്.

TOPIC 04 Individual Claim vs Common Social Good (വ്യക്തിഗത അവകാശവാദവും പൊതുനന്മയും)

SOCIAL DIMENSION

Rights Exist Within Community, Not Solitude

LMS 2.2.1 emphasizes that an individual has no right to anything by himself apart from society: rights can only be meaningfully exercised within an organized community, because every right implies a corresponding moral duty on someone else. Society concedes only those rights conducive to the social good, and the right-holder is under a strict moral obligation to use them well for the common good. For example, property is granted for the common good—others must respect it, and the owner must use it responsibly for society's highest good rather than selfish harm.

സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിലൂടെയാണ് അവകാശം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്

സമൂഹത്തിന് പുറത്ത് വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരവകാശവുമില്ലെന്ന് LMS 2.2.1 വ്യക്തമാക്കുന്നു; മറ്റൊരാളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കടമ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ അവകാശങ്ങൾ അർത്ഥവത്താകൂ. പൊതുനന്മയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അവകാശങ്ങളാണ് സമൂഹം അനുവദിക്കുന്നത്; അത് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയും പൊതുനന്മയ്ക്കായി അത് വിനിയോഗിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വത്തവകാശം മറ്റുള്ളവർ ആദരിക്കണമെന്നതുപോലെ ഉടമയും അത് സമൂഹത്തിന്റെ പരമനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം; സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗിക്കരുത്.

ഉദാഹരണം: പൊതുവഴിയിൽ എനിക്ക് നടക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഗതാഗതം മുടക്കാൻ അവകാശമില്ല.

TOPIC 05 T.H. Green's Formula: Recognition & Teleology (ടി.എച്ച്. ഗ്രീനിന്റെ അവകാശ നിർവചനം)

T.H. GREEN

Powers Necessary for a Common Good

In the teleological and idealist tradition reflected in LMS 2.2.1, rights are powers recognized by society as necessary for moral self-realisation and humanity's highest good. Every genuine right rests on two essential pillars: first, it serves a moral end indispensable for developing human personality and general welfare; second, it receives the vital recognition of society's shared moral consciousness. Because societies evolve under changing historical conditions across eras, new occasions continually create new rights alongside corresponding moral duties.

ധാർമ്മിക പൂർണ്ണതയ്ക്കായുള്ള സാമൂഹികാംഗീകൃത ശക്തികൾ

മനുഷ്യന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും പരമമായ നന്മയ്ക്കും പൊതുനന്മയ്ക്കും അനിവാര്യമായതും സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അവകാശവാദങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങളെന്ന് LMS 2.2.1 വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓരോ യഥാർത്ഥ അവകാശത്തിനും രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്: വ്യക്തിയുടെ ധാർമ്മിക വികാസത്തിനുള്ള അനിവാര്യതയും, പൊതുനന്മ മുൻനിർത്തിയുള്ള സാമൂഹിക അംഗീകാരവും. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹം മാറുമ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പുതിയ അവകാശങ്ങൾക്കും പുതിയ കടമകൾക്കും ജന്മം നൽകുന്നു.

ഉദാഹരണം: തൊഴിൽ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരം വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ധാർമ്മിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

TOPIC 06 Hohfeldian Incidents (Claim, Liberty, Power, Immunity) (ഹോഹ്ഫെൽഡിന്റെ നാല് അവകാശ ഘടകങ്ങൾ)

STRUCTURE

Precision Grammar of Rights Talk

Clarifying concrete legal entitlements, LMS 2.2.2 classifies rights into three functional groups under positive law: (1) Civil rights—safeguarding personal freedom, life, and immunity against unlawful arrest; (2) Political rights—granting civic power to participate in governance by voting and contesting elections; and (3) Economic rights—securing vital claims related to work, property, and livelihood. Across all three categories, each legal entitlement creates corresponding state and citizen obligations enforceable through courts of law.

അവകാശവാദം, സ്വാതന്ത്ര്യം, അധികാരം, സംരക്ഷണം

നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഘടന വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് LMS 2.2.2 അവയെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു: (1) സിവിൽ അവകാശങ്ങൾ—ജീവൻ, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, അന്യായമായ അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു; (2) രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ—വോട്ട് ചെയ്യാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനുമുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു; (3) സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ—തൊഴിൽ, സ്വത്ത്, ഉപജീവനം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കോടതികളിലൂടെ ഇവ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിഹാരം തേടാനാകും.

ഉദാഹരണം: വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം 'പവർ' ആണ്; കരാർ പ്രകാരം ശമ്പളം ലഭിക്കേണ്ടത് 'ക്ലെയിം' ആണ്.

TOPIC 07 Natural Rights Overview (LMS 2.2.2) (പ്രകൃതിദത്ത അവകാശ സിദ്ധാന്തം: ആമുഖം)

LMS 2.2.2 NATURAL

Inherent Pre-Political Human Birthrights

Under LMS 2.2.2(a), the Natural Rights theory holds that fundamental rights do not depend on the laws or customs of any particular culture or government, making them universal, fundamental, and inalienable. Flowing directly from human nature and reason rather than any legislature, natural law was held to exist prior to any political system—meaning natural rights remain valid whether or not a ruler or assembly recognizes them. Its foremost philosophical advocates were Thomas Hobbes ('Leviathan', 1651), John Locke ('Two Treatises', 1690), and J.J. Rousseau.

ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പേ മനുഷ്യനിൽ സഹജമായുള്ള അവകാശങ്ങൾ

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയോ ആചാരങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കാതെ, മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും യുക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സാർവ്വത്രികവും മൗലികവും അലംഘനീയവുമായ അവകാശങ്ങളാണിവയെന്ന് LMS 2.2.2(a) വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും മുമ്പേ പ്രകൃതിനിയമം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും, ഭരണാധികാരിയോ നിയമസഭയോ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അവകാശങ്ങൾ സാധുവാണെന്നും സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. തോമസ് ഹോബ്സ് (1651), ജോൺ ലോക്ക് (1690), റൂസ്സോ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വക്താക്കൾ.

ഉദാഹരണം: ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു പാർലമെന്റും പാസാക്കി നൽകേണ്ട ഔദാര്യമല്ല, അത് ജന്മാവകാശമാണ്.

TOPIC 08 Thomas Hobbes: Leviathan (1651) & Self-Preservation (തോമസ് ഹോബ്സ് (ലെവിയാത്തൻ 1651): ആത്മരക്ഷാ അവകാശം)

HOBBES 1651

State of Nature & Sovereign Social Contract

Thomas Hobbes advocated the natural rights framework in his seminal work 'Leviathan' (1651), tracing rights directly to pre-political human nature and reason rather than legislative statutes. Grounding natural right primarily in the universal necessity of self-preservation and the fundamental right to live, Hobbes demonstrated how individuals lacking a common political authority enter a social contract—transferring chaotic private force to a unified Sovereign so that lasting peace, civil law, and bodily security can be maintained for every citizen.

പ്രകൃതിദത്ത അവസ്ഥയും സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയും

1651-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ലെവിയാത്തൻ' (Leviathan) എന്ന കൃതിയിലൂടെ തോമസ് ഹോബ്സ് പ്രകൃതിദത്ത അവകാശ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു. നിയമനിർമ്മാണസഭകൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലും യുക്തിയിലും വേരൂന്നിയ അവകാശങ്ങളിൽ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആത്മരക്ഷാ അവകാശത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. പൊതുഭരണകൂടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെ കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനായി മനുഷ്യർ സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയിലൂടെ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ച് നിയമവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾ സമാധാനപരമായ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നു.

TOPIC 09 John Locke: Two Treatises (1690) — Life, Liberty, Property (ജോൺ ലോക്ക് (1690): ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത്)

LOCKE 1690

Inalienable Natural Rights Limiting Government

In 'Two Treatises on Government' (1690), John Locke offered the classic defense of inalienable natural rights, arguing that human beings inherently possess fundamental rights to life, liberty, and property that no government can legitimately take away. Because these rights flow from human nature and reason under natural law rather than any legislature, they exist prior to actual political systems and morally bind every ruler or assembly—establishing that legitimate government exists solely as a fiduciary trust to preserve life, liberty, and property.

ഭരണകൂടത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അലംഘനീയ അവകാശങ്ങൾ

1690-ലെ 'ടു ട്രീറ്റിസസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്' എന്ന കൃതിയിൽ ജോൺ ലോക്ക് അലംഘനീയമായ പ്രകൃതിദത്ത അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും എടുത്തുമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത് (Life, Liberty, Property) എന്നീ മൂന്ന് അവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയാൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇവ ഭരണകൂടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതല്ല, യുക്തിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിനിയമത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായവയാണ്; ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാരുകളുടെയും നിയമസഭകളുടെയും പരമമായ ധർമ്മം.

ഉദാഹരണം: അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പ്രചോദനമായത് ലോക്കിന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തമാണ്.

TOPIC 10 Evaluation & Limits of Natural Rights (പ്രകൃതിദത്ത അവകാശ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ)

CRITIQUE

Vague 'Nature' & Absence of Social Duties

Although Natural Rights theory inspired democratic limits on arbitrary rulers, LMS 2.2.2(a) notes strong scholarly criticism: several thinkers regard natural rights as purely imaginary, arguing that rights are products of organized social living and have no real existence outside the recognition granted by society. LMS 2.2.1 strongly reinforces this critique by noting that a person has no right to anything apart from society, and since societies evolve across changing historical conditions, rights and duties cannot remain static pre-social abstractions.

'പ്രകൃതി' എന്ന അവ്യക്തതയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവും

ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ പ്രകൃതിദത്ത അവകാശ സിദ്ധാന്തം കരുത്തേകിയെങ്കിലും, പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇവയെ 'കല്പിതം' (Imaginary) മാത്രമാണെന്ന് വിമർശിക്കുന്നതായി LMS 2.2.2(a) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അവകാശങ്ങളെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും വിമർശകർ വാദിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒരവകാശവുമില്ലെന്നും കാലാനുസൃതമായി അവകാശങ്ങൾ മാറുമെന്നും LMS 2.2.1-ഉം വ്യക്തമായി എടുത്തുപറയുന്നു.

ഉദാഹരണം: പണ്ട് 'സ്വത്ത്' പരിധിയില്ലാത്ത അവകാശമായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ആധുനിക സമൂഹം പൊതുനന്മയ്ക്കായി നികുതിയും പരിധിയും നിശ്ചയിക്കുന്നു.

TOPIC 11 Legal Positivist Theory: Bentham & John Austin (നിയമപരമായ സിദ്ധാന്തം: ബെന്താമും ഓസ്റ്റിനും)

LEGAL THEORY

No Sovereign Law, No Real Right

Under LMS 2.2.2(b), Legal Rights are bestowed upon a person by a particular legal system—rooted in society's statutes, customs, laws, and legislative actions. Because human beings enact them, humans can modify, restrain, or repeal them, and violated parties seek formal remedies in court. Its proponents Bentham, Holland, and Austin link rights strictly to positive law enforced by recognized authority: the state is the primary source of all rights, granting even the right to life, and Bentham insists only rights written in the state constitution be recognized.

ഭരണകൂട നിയമത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്

ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലൂടെ—ആചാരങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണസഭാ നടപടികൾ എന്നിവ വഴി—വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നവയാണ് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് LMS 2.2.2(b) പറയുന്നു. മനുഷ്യർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ അവ ഭേദഗതി ചെയ്യാനും റദ്ദാക്കാനും കഴിയും; ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ബെന്താം, ഹോളണ്ട്, ഓസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ വക്താക്കൾ. ഭരണകൂടമാണ് എല്ലാ അവകാശങ്ങളുടെയും ഉറവിടമെന്നും ഭരണഘടനയിൽ നിർവചിച്ച അവകാശങ്ങൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാവൂ എന്നും ബെന്താം വാദിച്ചു.

ഉദാഹരണം: പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമമില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഒരു അവകാശവും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വാദം.

TOPIC 12 Flaws in Pure Legal Positivism (കേവല നിയമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരിമിതികൾ)

LIMITATIONS

State Validates Might Over Moral Justice

Because legal theorists regard rights strictly as claims granted by the force of the state and deny inherent human rights—even holding that state membership grants the right to life—pure legal positivism leaves citizens morally defenseless against tyrannical statutes. If no right exists outside positive law, unjust laws passed by a legislature cannot even be criticized on higher moral grounds. As LMS 2.2.1 emphasizes, moral rights rooted in social conscience and self-realisation exist independently of state enforcement and guide ethical legal reform.

അധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ

ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നവയാണ് അവകാശങ്ങളെന്നും മനുഷ്യന് സഹജമായ അവകാശങ്ങളില്ലെന്നും വാദിക്കുന്ന നിയമസിദ്ധാന്തത്തിന് ഗുരുതരമായ പോരായ്മയുണ്ട്. ഭരണഘടനയിലില്ലാത്തവ അവകാശങ്ങളല്ലെന്ന് ബെന്താം പറയുമ്പോൾ, അന്യായമായ ഭരണകൂട നിയമങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി വിമർശിക്കാൻ പോലും കഴിയാതാകുന്നു. എന്നാൽ LMS 2.2.1 പറയുന്നതുപോലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സാമൂഹിക മനഃസാക്ഷിയും പൊതുജനാഭിപ്രായവും സംരക്ഷിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങളാണ് നിയമപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുന്നത്.

ഉദാഹരണം: സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് നിയമത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിനുള്ള ധാർമ്മിക ന്യായീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്.

TOPIC 13 Social Welfare (Utilitarian) Theory of Rights (സാമൂഹിക ക്ഷേമ സിദ്ധാന്തം (Social Welfare Theory))

WELFARE THEORY

Rights Justified by Collective Utility & Happiness

Under LMS 2.2.2(c), the Social Welfare Theory of Rights—principally advocated by Jeremy Bentham and John Stuart Mill—maintains that rights are essential conditions of social welfare: 'what is socially useful and socially desirable.' Rights are neither natural nor inherent, but deliberate creations of society designed to promote the collective good and general well-being. Claims that fail to conform to general welfare, and thus remain unrecognized by the community, never become rights; the state recognizes only those rights maximizing shared social utility.

പൊതുജന ക്ഷേമവും സന്തോഷവുമാണ് അവകാശങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം

ജെറമി ബെന്താമും ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മില്ലും മുന്നോട്ടുവെച്ച സാമൂഹിക ക്ഷേമ സിദ്ധാന്തം (LMS 2.2.2c) പ്രകാരം, 'സാമൂഹികമായി പ്രയോജനകരവും അഭിലഷണീയവുമായത്' എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുക്ഷേമത്തിന്റെ ഉപാധികളാണ് അവകാശങ്ങൾ. അവകാശങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമല്ല, മറിച്ച് പൊതുനന്മയും കൂട്ടായ ക്ഷേമവും വളർത്താൻ സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചവയാണ്. പൊതുക്ഷേമത്തിന് നിരക്കാത്തതും സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തതുമായ ആവശ്യങ്ങൾ അവകാശങ്ങളാകില്ല; സാമൂഹിക പ്രയോജനം പരമാവധിയാക്കുന്നവ മാത്രമേ ഭരണകൂടം അംഗീകരിക്കൂ.

ഉദാഹരണം: കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനിവാര്യമായ ക്ഷേമ അവകാശമാണ്.

TOPIC 14 Critique of Pure Social Welfare Rights (സാമൂഹിക ക്ഷേമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ)

WELFARE CRITIQUE

Danger of Sacrificing Individual Minorities for Majorities

By making social utility and community progress the sole criterion of rights, the Social Welfare Theory risks leaving individual protections dangerously insecure whenever majority preferences shift. If claims count as rights only when judged socially useful, unpopular minorities or vulnerable individuals could see vital liberties denied in the name of collective expediency. Balancing collective utility with LMS 2.2.3's fundamental rights—such as the sacredness of life and freedom from coercion—ensures general welfare never erases personal human dignity.

ഭൂരിപക്ഷ താൽപ്പര്യത്തിനായി ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ബലികഴിക്കപ്പെട്ടേക്കാം

പൊതുജന ക്ഷേമവും സാമിക പ്രയോജനവും മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ, ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അപകടത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 'സാമൂഹികമായി പ്രയോജനകരമായത്' ആര് നിർണ്ണയിക്കും എന്ന ചോദ്യവും ഇവിടെ ഉയരുന്നു. അതിനാൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, നിർബന്ധിത അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ LMS 2.2.3-ലെ മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി പൊതുക്ഷേമത്തെ സന്തുലിതമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷതാൽപ്പര്യം വ്യക്തിയെ തകർക്കും.

ഉദാഹരണം: നഗരവികസനത്തിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപരിഹാരമില്ലാതെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ.

TOPIC 15 Historical Theory of Rights: Edmund Burke (ചരിത്രപരമായ സിദ്ധാന്തം (Historical Theory): എഡ്മണ്ട് ബർക്ക്)

HISTORICAL / BURKE

Prescriptive Wisdom Ripened by Custom & Time

Under LMS 2.2.2(e), the Historical Theory of Rights—also termed the prescriptive theory—views the state as the gradual product of a long historical process in which rights grow organically from living traditions and customs. According to Edmund Burke, people hold a legitimate right over anything they exercise or enjoy uninterruptedly over a long passage of time, grounding every right in the force of long observance. Neither abstract natural gifts nor arbitrary state inventions, rights are unbroken social practices hardening into settled claims across generations.

കാലങ്ങളായുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും ആചാരങ്ങളിലൂടെയും വളർന്നവ

ചരിത്രപരമായ സിദ്ധാന്തം അഥവാ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിദ്ധാന്തം (LMS 2.2.2e) പ്രകാരം, രാഷ്ട്രം നീണ്ട ചരിത്രപ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ്; അവകാശങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വളർന്നുവരുന്നത്. നീണ്ട കാലയളവിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ അനുഭവിച്ചുപോരുന്ന എന്തിനുംമേൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് എഡ്മണ്ട് ബർക്ക് വാദിച്ചു. പ്രകൃതിയുടെ അമൂർത്ത സമ്മാനങ്ങളോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ അല്ല, തലമുറകളായി തുടരുന്ന സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളാണ് അംഗീകൃത അവകാശങ്ങളായി മാറുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വിപ്ലവത്തിലല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് വികസിച്ചത്.

TOPIC 16 Limitations of Pure Historical Conservatism (ചരിത്രപരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ)

HISTORY CRITIQUE

Tradition Can Canonize Slavery & Caste Oppression

While Edmund Burke's historical theory rightly respects social continuity and long-standing customs, equating long observance with moral legitimacy poses a serious ethical hazard. Many deeply oppressive institutions—such as hereditary exclusion, slavery, or arbitrary denial of education—persisted uninterruptedly for centuries without thereby becoming morally just. As LMS 2.2.1 notes, because society changes continuously under varying historical conditions, rights and duties must evolve morally rather than blindly preserving harmful customs.

പഴമയും ആചാരവും എന്നത് അനീതിയെയും ന്യായീകരിച്ചേക്കാം

പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ആചാരം ശരിയാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വലിയ പരിമിതി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നിരുന്ന പല അനീതികളും അടിമത്തവും വിവേചനങ്ങളും പഴക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹം മാറുമ്പോൾ, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പുതിയ അവകാശങ്ങൾക്കും കടമകൾക്കും വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് LMS 2.2.1 വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: കാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന 'സതി' പോലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയത് ചരിത്രത്തെ മറികടന്ന ധാർമ്മിക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു.

TOPIC 17 Idealist / Personality Theory: Kant, Green & Hegel (ആദർശവാദ / വ്യക്തിത്വ വികാസ സിദ്ധാന്തം)

IDEALIST THEORY

External Conditions for Inner Moral Perfection

In the ethical framework of LMS 2.2.1, 2.2.3, and 2.2.4, rights exist so individuals may achieve moral self-realisation—humanity's highest good—within a rational community. Hegelian and idealist ethics unite personal liberty firmly with mutual social recognition: Hegel maintains that personality and property go together and urges every moral agent to 'Be a person and respect others as persons.' Far from selfish claims, rights supply the indispensable external moral conditions enabling rational agents to cultivate inner character and serve the common good.

വ്യക്തിയുടെ ധാർമ്മിക പൂർണ്ണതയ്ക്കുള്ള ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ

മനുഷ്യന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന പരമമായ നന്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങളെന്ന് LMS 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വവും സ്വത്തും ഒന്നിച്ചുപോകുന്നുവെന്നും 'ഒരു വ്യക്തിയാകുക, മറ്റുള്ളവരെയും വ്യക്തികളായി ആദരിക്കുക' എന്നും ഹെഗൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥമായ ആവശ്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് യുക്തിസഹമായ വ്യക്തിത്വവികാസത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്കും അനിവാര്യമായ ധാർമ്മിക ഉപാധികളാണ് അവകാശങ്ങൾ; ഇവ വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തിയുടെ ധാർമ്മിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ ഉപാധിയാണ്.

TOPIC 18 Marxist Theory & Critique of Bourgeois Rights (മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തവും ബൂർഷ്വാ അവകാശ വിമർശനവും)

MARXIST THEORY

Economic Conditions Determine Real Freedom

Under LMS 2.2.2(d), the Marxist theory of rights holds that a socialist state governed by proletarian law actively protects and promotes the interests and rights of the working class, creating a classless society that secures the rights of all. Acting as a decisive instrument of social, political, and economic change, socialism operates on the principle 'from each to his ability to each according to his work.' Consequently, rights follow a strict material priority: economic rights (work, social security) first, then social rights (education), and political rights (franchise).

സാമ്പത്തിക സമത്വമില്ലാത്ത നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്

മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തപ്രകാരം (LMS 2.2.2d), തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ നിയമമുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വർഗ്ഗരഹിത സമൂഹത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും കഴിവനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തർക്കും പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച്' എന്ന തത്ത്വത്തിലൂന്നിയ സോഷ്യലിസത്തിൽ അവകാശങ്ങളുടെ മുൻഗണനാക്രമം ഇതാണ്: ആദ്യം സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ (തൊഴിൽ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ), തുടർന്ന് സാമൂഹിക അവകാശങ്ങൾ (വിദ്യാഭ്യാസം), ശേഷം രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ (വോട്ടവകാശം).

ഉദാഹരണം: പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒരേപോലെ പാലത്തിനടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് നിയമപരമായി നിരോധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സമത്വമല്ല.

TOPIC 19 Synthesis of the Six Theories of Rights (ആറ് അവകാശ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സംയോജിത വിലയിരുത്തൽ)

SYNTHESIS

Complementary Insights Over One-Sided Dogmas

Reviewing all theories in LMS 2.2.2 together reveals complementary dimensions of rights: Natural Rights (Hobbes, Locke, Rousseau) affirm universal human dignity prior to governments; Legal Positivism (Bentham, Holland, Austin) anchors enforceable civil, political, and economic statutes; Social Welfare (Bentham, Mill) tests rights by collective utility; Historical Theory (Burke) values enduring custom; Marxist Theory prioritizes economic security and education for workers; and Idealist Ethics unites personal self-realisation with the common social good.

ഓരോ സിദ്ധാന്തവും സത്യത്തിന്റെ ഓരോ വശം കാണിക്കുന്നു

LMS 2.2.2-ലെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവകാശങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു: പ്രകൃതിദത്ത സിദ്ധാന്തം (ഹോബ്സ്, ലോക്ക്, റൂസ്സോ) സാർവ്വത്രിക മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും, നിയമസിദ്ധാന്തം (ബെന്താം, ഹോളണ്ട്, ഓസ്റ്റിൻ) സിവിൽ-രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളെയും, ക്ഷേമസിദ്ധാന്തം (ബെന്താം, മിൽ) പൊതുനന്മയെയും, ചരിത്രസിദ്ധാന്തം (ബർക്ക്) പാരമ്പര്യങ്ങളെയും, മാർക്സിസം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെയും, ആദർശവാദം വ്യക്തിത്വ വികാസത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു; ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് സമഗ്ര കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ആധുനിക ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനകൾ ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

TOPIC 20 LMS 2.2.3 Fundamental Rights: Meaning & Scope (മൗലികാവകാശങ്ങൾ (Fundamental Rights): അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും)

LMS 2.2.3 BASICS

Constitutional Shields Above Ordinary Politics

LMS 2.2.3 identifies six Fundamental Rights of man indispensable for self-realisation as humanity's highest good: (1) Right to live, (2) Right of freedom, (3) Right of property, (4) Right to work, (5) Right of education, and (6) Right of contract. Together these six fundamental rights protect the sacred continuance of life, ensure an uncoerced will consistent with social order, secure earned property and contract freedom for human agency, and oblige a modern welfare state to guarantee full employment and educational opportunity for every citizen.

ഭരണകൂട ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പൗരനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ കവചം

ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന പരമനന്മ കൈവരിക്കാൻ മനുഷ്യന് അനിവാര്യമായ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ LMS 2.2.3 വിശദീകരിക്കുന്നു: (1) ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, (2) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, (3) സ്വത്തവകാശം, (4) തൊഴിലിനുള്ള അവകാശം, (5) വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം, (6) കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവകാശം. ജീവന്റെ പവിത്രത, നിർബന്ധിതമല്ലാത്ത ഇച്ഛാശക്തി, ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നൽകുന്ന തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും, സ്വത്ത്-കരാർ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഈ ആറ് അവകാശങ്ങളിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണം: സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു പത്രത്തെ നിരോധിച്ചാൽ മൗലികാവകാശ ലംഘനമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

TOPIC 21 Core Categories of Fundamental Rights (പ്രധാന മൗലികാവകാശ വിഭാഗങ്ങൾ)

CATEGORIES

Equality, Liberty, Expression, Conscience & Property/Work

LMS 2.2.3 details each fundamental right concretely: Right to live treats life as sacred (noting capital punishment is condemned at present); Right of freedom bars slavery and coercion within social order; Right of property safeguards both personal and real rights; Right to work obligates the modern welfare state to ensure full employment; Right of education pairs every person's right to the best education with a moral duty to unfold their potentialities; and Right of contract flows directly from property, enabling free possession, use, and exchange.

സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ഭരണഘടനാ പരിഹാരം

ഓരോ മൗലികാവകാശത്തെയും LMS 2.2.3 വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നു: ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ജീവന്റെ പവിത്രത ഉറപ്പാക്കുന്നു (വധശിക്ഷ ഇന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു); സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമത്തത്തെയും ബലപ്രയോഗത്തെയും തടയുന്നു; സ്വത്തവകാശം വ്യക്തിഗതവും യഥാർത്ഥവുമായ അവകാശങ്ങൾ കാക്കുന്നു; തൊഴിലവകാശം പൂർണ്ണ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തെ ബാധ്യസ്ഥമാക്കുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശവും കടമയുമാണ്; കരാർ അവകാശം സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും കൈമാറാനും അനുവദിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: ജാതി, മതം, ലിംഗം എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനം തടയുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണ്.

TOPIC 22 Moral Basis of Fundamental Rights (മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക അടിത്തറ)

MORAL BASIS

Protecting the Moral Personality of Every Agent

In LMS 2.2.3 and 2.2.1, fundamental rights rest upon a clear teleological basis: self-realisation is humanity's highest good, and no individual can realize it without life, uncoerced freedom of will, earned property, livelihood through work, education according to capacity, and contract freedom. Crucially, every right entails a corresponding moral obligation—illustrated clearly in education, where every person holds both a right to the best education they can receive and a moral obligation to unfold their potentialities and contribute to the general good.

ഭൂരിപക്ഷാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷ അന്തസ്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നു

ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമനന്മ എന്നതിനാൽ ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വത്ത്, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, കരാർ എന്നിവ മൗലികമായ ധാർമ്മിക അടിത്തറയുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് (LMS 2.2.3). ഓരോ അവകാശവും ഒരു ധാർമ്മിക കടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, തന്റെ കഴിവിനൊത്ത മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നതുപോലെ, സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് പൊതുനന്മയ്ക്കായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുമുണ്ട്; അപ്പോഴേ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ച സാധ്യമാകൂ.

ഉദാഹരണം: ഒരാൾ മാത്രം വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അത് പറയാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

TOPIC 23 Hegel's Principle: 'Property Is Expression of Personality' (ഹെഗലിന്റെ തത്ത്വം: 'സ്വത്ത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്')

HEGEL PROPERTY

Embodying Free Will in External Things

LMS 2.2.3(3) explains that the right of property follows necessarily from the right of freedom. Self-realisation is achieved when a person can love, work, and freely exercise their will—which becomes effective only if allowed to use some earned property freely. Because personality and property go together, human personality can be realized only through free use of property. Quoting Hegel's exact insight, the state acts as custodian of personal and real (property) rights because 'Property is the expression of personality. Rights of property are essentially personal.'

ആന്തരിക ഇച്ഛാശക്തി ബാഹ്യവസ്തുക്കളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് സ്വത്തവകാശം എന്ന് LMS 2.2.3(3) വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി ഇച്ഛാശക്തി വിനിയോഗിക്കാനും അദ്ധ്വാനിച്ചു നേടിയ സ്വത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്; വ്യക്തിത്വവും സ്വത്തും ഒന്നിച്ചുപോകുന്നു. 'സ്വത്ത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്; സ്വത്തവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തിപരമാണ്' എന്ന ഹെഗലിന്റെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച്, രാഷ്ട്രം വ്യക്തിഗത-സ്വത്ത് അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാണ്.

ഉദാഹരണം: ഒരു കലാകാരൻ മരത്തിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ശിൽപ്പവും കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

TOPIC 24 Ethical Limits & Social Responsibility of Property (സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ ധാർമ്മിക പരിധികളും സാമൂഹിക ബാധ്യതയും)

PROPERTY LIMITS

No License for Extreme Inequality or Monopoly

Although property expresses personality (2.2.3) and gives rise to the right of contract to possess, use, or exchange what one's free will produced, property is never an unrestricted license for selfishness. LMS 2.2.1 explicitly illustrates correlativity using the right of property: society concedes this right for the common good, so not only are others morally obliged to respect the owner's property, but the owner himself is under a strict moral obligation to use it well for the common good—and 2.2.4 strictly forbids misusing one's own property.

എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉറപ്പാക്കണം

സ്വത്ത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണെങ്കിലും (2.2.3) അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൈമാറാനുമുള്ള കരാർ അവകാശം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്വത്തവകാശം സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുള്ള അനുമതിയല്ല. LMS 2.2.1 ഉദാഹരിക്കുന്നതുപോലെ, സമൂഹം പൊതുനന്മയ്ക്കായാണ് വ്യക്തിക്ക് സ്വത്തവകാശം നൽകുന്നത്; അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ആദരിക്കണമെന്നതുപോലെ ഉടമയും തന്റെ സ്വത്ത് പൊതുനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സ്വന്തം സ്വത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും അന്യന്റെ സ്വത്ത് മോഷ്ടിക്കരുതെന്നും 2.2.4 നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: വ്യക്തിഗത സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴും പൊതുജന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നികുതി ചുമത്തുന്നത് നീതിപൂർണ്ണമാണ്.

TOPIC 25

Right to Life, Liberty & Freedom of Expression (ജീവിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനുമുള്ള അവകാശം)

KEY LIBERTIES

Safeguarding Truth-Seeking & Conscience

LMS 2.2.3 identifies the right to live as humanity's primary right: since self-realisation requires continuance of life, the sacredness of life imposes a moral obligation not to hinder or destroy our own life or take another's, and to further both—noting explicitly that capital punishment is condemned at present. Next, the right of freedom ensures no one is coerced or enslaved while exercising free will; paired with the right to work (preventing unemployment from blocking self-realisation) and education, these core liberties uphold human dignity.

ജനാധിപത്യ സംവാദങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ

ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനാൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രഥമ അവകാശം എന്ന് LMS 2.2.3 പറയുന്നു. സ്വന്തം ജീവനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് ബാധ്യത നൽകുന്നു (ഇന്ന് വധശിക്ഷ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്). അതുപോലെ, ആരാലും നിർബന്ധിക്കപ്പെടാതെയും അടിമയാകാതെയും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും, തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക അന്തസ്സും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വ വികാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: സർക്കാർ നയങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ സമാധാനപരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

TOPIC 26

Rights Are Not Absolute: Reasonable Restrictions (അവകാശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമല്ല: ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ)

LIMITATIONS

Where Your Fist Ends and Another's Nose Begins

LMS 2.2.3(2) explicitly clarifies that rights are never unlimited: 'Freedom means restricted freedom. Absolute and unrestricted freedom amounts to licence.' In a well-ordered community, an individual can be allowed to realize his supreme end through the free exercise of his will only insofar as it remains strictly consistent with the maintenance of social order. Likewise, LMS 2.2.1 affirms that no one has any right apart from society, and every right entails a clear moral obligation to respect others and promote the common social good.

അവകാശങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ അവകാശം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് അവസാനിക്കുന്നു

അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരിക്കലും അനിയന്ത്രിതമല്ലെന്ന് LMS 2.2.3(2) വ്യക്തമാക്കുന്നു: 'സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്; സമ്പൂർണ്ണവും അനിയന്ത്രിതവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം താന്തോന്നിത്തമായി (Licence) മാറും.' നല്ലൊരു സമൂഹത്തിൽ, സാമൂഹിക ക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അളവിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി സ്വതന്ത്രമായി പ്രയോഗിക്കാനാകൂ. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ആർക്കും ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് LMS 2.2.1-ഉം ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ വ്യാജമായി 'തീ പിടിച്ചു' എന്ന് വിളിച്ചുകൂവുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല.

TOPIC 27

Chapter 3 Recap & Bridge to Duties (അധ്യായം 3 സംഗ്രഹം: അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമകളിലേക്ക്)

CHAPTER RECAP

Preparing for Section 2.2.4 on Duties

Chapter 7 covered LMS 2.2.1–2.2.3 thoroughly: rights as socially recognized moral claims (Oxford Dictionary, correlativity, common good), the five classical theories in 2.2.2 (Natural—Hobbes 1651, Locke 1690, Rousseau; Legal—Bentham, Holland, Austin with Civil/Political/Economic groups; Social Welfare—Bentham, Mill; Marxist working-class priority; Burke's Historical/Prescriptive) plus Idealist self-realisation, and the six Fundamental Rights in 2.2.3 including Hegel on Property. Chapter 8 turns next to Duties (2.2.4–2.2.7).

ആറ് അവകാശ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം

ഈ അധ്യായത്തിൽ LMS 2.2.1–2.2.3 പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചു: അവകാശങ്ങളുടെ നിർവചനവും പാരസ്പര്യവും, അഞ്ച് പ്രധാന അവകാശ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (ഹോബ്സ്-ലോക്ക്-റൂസ്സോ പ്രകൃതിദത്തം; ബെന്താം-ഓസ്റ്റിൻ നിയമസിദ്ധാന്തം; ബെന്താം-മിൽ ക്ഷേമസിദ്ധാന്തം; മാർക്സിസ്റ്റ്; ബർക്കിന്റെ ചരിത്രസിദ്ധാന്തം) കൂടാതെ ആദർശവാദ വീക്ഷണവും, ഹെഗലിന്റെ സ്വത്ത് തത്ത്വമുൾപ്പെടെ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങളും. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കടമകളും ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുടെ ഉറവിടങ്ങളും (LMS 2.2.4–2.2.7) വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ഉദാഹരണം: അവകാശങ്ങൾ എന്ന നാണയത്തിന്റെ മറുവശമാണ് കടമകൾ എന്ന തത്ത്വം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാകും.

01 Meaning of Rights (2.2.1)
Core: Justified moral/legal claims protecting human dignity.
Conditions: Requires both moral need + social recognition.
T.H. Green: Powers necessary for fulfilling man's moral vocation.

02 Moral vs Legal Rights
Moral: Grounded in conscience/humanity even without state law.
Legal: Enacted & enforced by courts and sovereign power.
Test: Slavery was legal yet violated slaves' moral rights.

03 Negative vs Positive Rights
Negative: Non-interference duties (e.g., speech, no unlawful arrest).
Positive: Active provision duties (education, healthcare).
Hohfeld: Claim, Liberty, Power, Immunity.

04 Community Requirement
Crusoe Case: Isolated individual has powers, not social rights.
Reason: Rights presuppose mutual moral recognition.
Limit: Cannot destroy common welfare sustaining liberty.

05 Natural Rights: Hobbes (1651)
Text: Leviathan (1651).
State of Nature: 'Solitary, poor, nasty, brutish, and short.'
Remedy: Contract surrenders force to absolute sovereign for life-safety.

06 Natural Rights: Locke (1690)
Text: Two Treatises of Government (1690).
Triad: Inalienable rights to Life, Liberty & Property.
Rule: Trusteeship government; right to revolt if breached.

07 Natural Rights Critique
Strength: Moral shield against tyranny & oppression.
Flaw 1: 'Nature' means opposite things to Hobbes & Locke.
Flaw 2: Ignores historical/social evolution & duties.

08 Legal Theory: Bentham & Austin
Claim: Rights exist solely via sovereign positive law.
Quote: Bentham: natural rights are 'nonsense upon stilts'.
Weakness: Cannot morally critique evil Nazi/apartheid laws.

09 Social Welfare Theory
Advocates: J.S. Mill, Roscoe Pound & Utilitarians.
Thesis: Rights justified because they maximize collective welfare.
Risk: Majority convenience may override minority dignity.

10 Historical Theory (Burke)
Advocate: Edmund Burke.
Thesis: Rights ripen slowly through custom & prescription.
Critique: Long custom historically sanctified caste & slavery.

11 Idealist/Personality Theory
Thinkers: Kant, Hegel, T.H. Green.
Thesis: Rights secure external conditions for inner moral growth.
Strength: Unites liberty with shared ethical self-realization.

12 Marxist Critique of Rights
Advocate: Karl Marx.
Thesis: Formal equal rights mask capitalist wage exploitation.
Goal: True freedom requires economic emancipation beyond bourgeois law.

13 6 Theories Quick Map
1–3: Natural (pre-state) / Legal (state-made) / Welfare (utility).
4–6: Historical (custom) / Idealist (personality) / Marxist (economic).
Synthesis: Modern democracies weave natural dignity into legal charters.

14 Fundamental Rights (2.2.3)
Definition: Supreme constitutional liberties shielded by judicial review.
India: Enshrined in Part III of the Constitution.
Purpose: Protect citizens against arbitrary state power.

15 Core Fundamental Clusters
List: Life, Equality, Speech/Expression, Conscience/Religion, Remedies.
Moral Root: Treats every person as moral end, not state tool.

16 Hegel on Property
Famous Quote: 'Property is the expression of personality.'
Meaning: Free will objectifies itself in external world.
Limit: Must not become monopoly starving fellow citizens.

17 Reasonable Restrictions
Principle: No right grants unlimited antisocial license.
Boundary: Public safety, truth, others' equal rights & privacy.

18 Speech & Conscience
Role: Guarantee open ethical debate and accountability.
Exception: Hate speech or violence incitement falls outside protection.

19 Exam Essay Outline (2.2.2)
1: Define Rights + contrast Hobbes 1651 vs Locke 1690.
2: Cover Legal, Welfare, Burke Historical, Idealist & Marxist.
3: Conclude with critical synthesis + Fundamental Rights.

20 Memory Hooks
Bentham: 'Nonsense upon stilts.'
Hegel: 'Property = expression of personality.'
Green: 'Powers necessary for moral vocation.'